

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 293/2530 พนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์ณรงค์ ธุรกิจ

ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 352, มาตรา 353

การที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารสาขาของโจทก์ร่วมได้อนุมัติให้จ่ายเงิน 5,870,000 บาท แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ในขณะที่ยังไม่ทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็ค 2 ฉบับ รวมเงินจำนวน 7,000,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 นำเข้าบัญชีเพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงิน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของโจทก์ร่วมที่สั่งให้งดจ่ายเงินในกรณีที่ลูกค้าเอาเช็คเข้าบัญชีโดยยังไม่ทราบผลของการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น เชื่อ ได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้อนุมัติจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปโดยทุจริต โดยคบคิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เพื่อเอาเงินของโจทก์ร่วม จึงมีความผิดฐาน ยักยอกตาม ป.อ. มาตรา 353.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันยักยอกเงิน จำนวน 5,870,000 บาท โดยออกเช็ค 4 ฉบับเบิกเงินจำนวนดังกล่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด สาขาเอกมัย ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของผู้เสียหายไปโดยสุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 352, 353 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 5,870,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดฐานผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ประกอบกับมาตรา 86 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 4,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปีให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงิน 5,870,000 บาท แก่โจทก์รวม ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า "จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วมโดยเป็นผู้จัดการธนาคารโจทก์ร่วม สาขาเอกมัย จำเลยที่ 3 ทราบคำสั่งของโจทก์ร่วมที่ให้ส่งจ่ายเงินในกรณีที่ลูกค้าเอาเช็คเข้าบัญชีโดยยังไม่ทราบผลของการเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 2 ได้นำเช็คธนาคารทหารไทยจำกัด สาขาหัวหมาก เลขที่ 292854 (จำนวนเงิน 3,700,000 บาท) 292856 (จำนวนเงิน

3,300,000 บาท) เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 2373 ของจำเลยที่ 2 เพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คในวันเดียวกันนั้นยังไม่ทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คจำเลยที่ 3 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินจำนวน 5,870,000 บาท แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นการกระทำผิดหน้าที่ของตน โดยจำเลยที่ 3 รู้ว่าจำเลยที่ 2 มีเงินฝากอยู่ในบัญชีเลขที่ 1998 จำนวน 100,000 บาท และได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาที่ 10/2524 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท การที่จำเลยที่ 3 กระทำผิดหน้าที่อนุมัติให้จ่ายเงินจำนวน 5,870,000 บาท แก่จำเลยที่ 2 ไป และต่อมาปรากฏว่าเช็คทั้งสองฉบับที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 สั่งจ่ายเรียกเก็บเงินไม่ได้เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้อนุมัติจ่ายเงินไปโดยทุจริต คิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เพื่อเอาเงินของโจทก์ร่วม ฎีกาจำเลยที่ 3 พังไม่ขึ้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาโดยการรอกการกำหนดโทษหรือรอกการลงโทษนั้นเห็นว่า จำเลยเป็นผู้จัดการธนาคารสาขา เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากโจทก์ร่วมให้อำนาจจัดการทรัพย์สินและติดต่อกับประชาชน กลับอาศัยโอกาสนั้นเบียดบังเอาทรัพย์สินของโจทก์ร่วม ประกอบกับเงินที่เบียดบังไปเป็นจำนวนมาก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 โดยให้จำคุกเป็นเวลา 3 ปีนั้น เหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะลดหย่อนผ่อนโทษ และไม่อาจรอกการกำหนดโทษหรือรอกการลงโทษให้ได้ เพราะโทษจำคุกเกินกว่า 2 ปี"

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ